

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)

FACULTAD DE DERECHO

Derecho de la Integración

Clase N.º 1

Sistemas y Procesos de Integración Económica

Estudiar con constancia es el camino para comprender.

Apuntes de estudio

Isaac Edgar Camacho Ocampo

2024

Este es un modesto aporte a los estudiantes de “Derecho de la Integración” no pretende sustituir el material oficial de la materia.

Índice general

1. Introducción a los procesos de integración	3
1.1. Objeto de estudio	3
1.2. Relevancia profesional	3
1.3. Hilo conductor: la escalera de la integración	3
1.4. Mapa de unidades	4
1.5. Repaso de conceptos previos	5
2. Zona de libre comercio y unión aduanera	6
2.1. Zona de libre comercio	6
2.1.1. Definición	6
2.1.2. Mecanismo para alcanzar el libre comercio	6
2.1.3. El problema del origen de los productos: “industria nacional” . .	7
2.2. Caso práctico: el conflicto de las bicicletas entre Argentina y Uruguay .	8
2.3. Unión aduanera	8
2.3.1. Necesidad de un órgano específico	9
2.3.2. Diferencias entre zona de libre comercio y unión aduanera . . .	9
2.3.3. Evolución histórica: ALALC y ALADI	9
2.3.4. Estado actual del MERCOSUR: integración incompleta	9
2.4. Cuadro Cornell: zona de libre comercio y unión aduanera	10
3. Mercado común	12
3.1. Concepto y factores de producción	12
3.2. Libre circulación de mercaderías	12
3.3. Libre circulación de personas (factor trabajo)	13
3.3.1. Documentación para el libre tránsito: el documento MERCOSUR	13
3.4. Libre circulación de servicios	13
3.4.1. Reválida de títulos profesionales	13

3.5. Libre circulación de capitales e inversiones	14
3.6. Servicios turísticos y derechos del consumidor	15
3.6.1. Derechos del consumidor: un desafío pendiente	15
3.7. Cuadro Cornell: mercado común	15
4. Comunidad económica y unión económica	17
4.1. Comunidad económica	17
4.1.1. La moneda única	17
4.1.2. La propuesta de dolarizar el MERCOSUR	18
4.2. Unión económica y la Unión Europea	18
4.2.1. Proporcionalidad entre integración y complejidad institucional .	18
4.2.2. Sistemas de votación en las instituciones de integración	19
4.2.3. Otras experiencias de integración	19
4.3. Cuadro Cornell: comunidad económica y unión económica	19
5. Cuadro comparativo y repaso general	21
5.1. Cuadro comparativo general	21
5.2. Cuadro Cornell: repaso general	21

Capítulo 1

Introducción a los procesos de integración económica

1.1. Objeto de estudio

Este material desarrolla los distintos estadios o niveles del proceso de integración económica entre Estados: desde la zona de libre comercio, pasando por la unión aduanera y el mercado común, hasta la comunidad económica. Se analiza el caso concreto del **MERCOSUR** como ejemplo práctico, con sus avances, conflictos y desafíos.

1.2. Relevancia profesional

Comprender el Derecho de la Integración permite conocer el marco jurídico que regula el comercio, las inversiones y la circulación de personas entre países. Este conocimiento resulta esencial para:

- asesorar a empresas que exportan o importan;
- resolver conflictos de arbitraje internacional;
- analizar la validez de normativas aduaneras;
- defender derechos de trabajadores migrantes;
- redactar o interpretar contratos internacionales.

El Derecho de la Integración es presentado como una de las ramas de mayor crecimiento profesional en el contexto de globalización económica.

1.3. Hilo conductor: la escalera de la integración

El desarrollo sigue la lógica de una escalera: cada peldaño representa un nivel más profundo de integración entre países.

Ejemplo: Analogía del barrio

Supóngase un grupo de vecinos que deciden compartir recursos. Al principio solo eliminan el peaje entre las casas (**zona de libre comercio**); luego acuerdan cobrar lo mismo a quienes vienen de afuera (**unión aduanera**); después comparten el supermercado, los trabajos y los servicios (**mercado común**); hasta que finalmente llegan a tener una sola billetera (**comunidad económica**). Así funciona la integración entre Estados.

1.4. Mapa de unidades

El material se organiza en cuatro bloques y trece unidades, cada una con una pregunta orientadora.

Unidad	Tema	Pregunta orientadora
Bloque I: Formas de integración económica (Unidades 1 a 4)		
1	Zona franca: decisión unilateral del Estado.	¿Por qué la zona franca no es integración?
2	Unión fronteriza: control aduanero bilateral simple.	¿Qué la diferencia de la zona franca?
3	Zona de libre comercio: arancel intrazona cero, productos originarios.	¿Cómo se logra el arancel cero entre miembros?
4	Unión aduanera: Arancel Externo Común (AEC) con terceros.	¿Qué implica un arancel externo común?
Bloque II: Mercado común y factores de producción (Unidades 5 a 8)		
5	Mercado común: libre circulación de los cuatro factores productivos.	¿Cuáles son los cuatro factores que circulan libremente?
6	Libre circulación de mercaderías: bienes en comercio sin aranceles ni barreras.	¿Qué se entiende por mercadería en este contexto?
7	Libre circulación de personas: aspecto laboral y reválida de títulos.	¿Qué aspectos de la persona regula el mercado común?
8	Libre circulación de servicios y capitales: inversiones, servicios profesionales, turismo.	¿Por qué el libre tránsito de capitales genera conflictos?

Unidad	Tema	Pregunta orientadora
Bloque III: Comunidad y unión económica (Unidades 9 y 10)		
9	Comunidad económica: moneda única, política financiera común.	¿Qué se necesita para tener una moneda única?
10	Unión económica y Unión Europea: integración plena, derechos humanos incluidos.	¿Cómo funciona el Banco Central Europeo?
Bloque IV: MERCOSUR como caso práctico (Unidades 11 a 13)		
11	Estado actual del MERCOSUR: zona de libre comercio y unión aduanera incompletas.	¿Por qué el MERCOSUR es una integración incompleta?
12	Conflicto de las bicicletas (Uruguay-Argentina): origen, arbitraje y valor agregado.	¿Cómo se determina si un producto es “industria nacional”?
13	Armonización legislativa y derechos del consumidor: estándares, reválidas, protocolo de la OIT.	¿Por qué Brasil bloquea la norma de consumo del MERCOSUR?

1.5. Repaso de conceptos previos

Como punto de partida se retoman los niveles iniciales de integración:

- **Zona franca:** decisión unilateral del Estado; no constituye un ámbito de integración entre países.
- **Unión fronteriza:** primer nivel de integración bilateral o multilateral.
- **Zona de libre comercio:** primer estadio formal de integración económica.

Capítulo 2

Zona de libre comercio y unión aduanera

2.1. Zona de libre comercio

2.1.1. Definición

Definición: Zona de libre comercio

Espacio de integración económica cuyo objetivo es establecer el **libre comercio de mercaderías o bienes** entre los Estados integrantes.

2.1.2. Mecanismo para alcanzar el libre comercio

El libre tránsito de bienes o mercaderías se alcanza mediante la disminución progresiva de lo que los Estados cobran, a la importación o a la exportación, sobre las mercaderías (aranceles e impuestos). Se aspira a que el tránsito sea libre, sin cobrar nada; por ello la reducción debe continuar hasta que el **arancel a la circulación de mercaderías entre los miembros del área sea cero**.

Importante

El objetivo de la zona de libre comercio es que el arancel a la circulación de mercaderías entre los Estados miembros llegue a ser **cero**, mediante reducciones progresivas. Por eso se habla de **levantamiento de las barreras arancelarias** y de libre tránsito: se busca eliminar todo obstáculo al intercambio, es decir, el proteccionismo.

Esta reducción no puede hacerse de un día para el otro, porque afecta la **balanza económica presupuestaria** de cada Estado. Por ello se requiere, como mínimo, un organismo que se reúna, negocie, evalúe los efectos y actualice periódicamente la tabla de aranceles.

Ejemplo: Actualización de la tabla arancelaria en el MERCOSUR

En el Boletín Oficial se publica aproximadamente cada tres meses la nueva tabla arancelaria del MERCOSUR, que se modifica periódicamente según las necesidades.

2.1.3. El problema del origen de los productos: “industria nacional”

Si un Estado no cobra aranceles a los demás miembros del área, surge la siguiente cuestión: ¿qué ocurre si se compran bienes a un tercer país (por ejemplo, China) a un arancel más conveniente y luego, como los demás miembros (por ejemplo, Brasil) no pueden cobrar aranceles, esos bienes se venden a costo cero dentro del área?

La respuesta radica en dos elementos: existe un **arancel externo** que se cobra a los terceros países, y para que se dé la libre circulación los bienes deben ser **industria nacional**, es decir, **productos originarios del área**.

Importante

Para circular libremente en el área de integración, los bienes deben ser **originarios del área**. Sin embargo, casi ningún producto es 100 % de fabricación nacional. Por eso la normativa establece **qué porcentaje del valor final** del producto puede corresponder a componentes extranjeros sin que pierda la calificación de “industria nacional”. Esto se determina **producto por producto**.

Ejemplo: La vaca

Una vaca en pie que nació en la Argentina y se alimentó de pasto argentino es 100 % argentina. Pero si luego debe ser trozada y empacada, y el empaque y su mantenimiento provienen de otro Estado, o si fue vacunada con vacunas alemanas (por ejemplo, contra el virus de la vaca loca), cabe cuestionar si sigue siendo 100 % argentina.

Ejemplo: El automóvil

El motor de un auto proviene de Italia, pero los neumáticos, los frenos, los volantes, el chasis y el resto de los componentes se fabrican en el país. La cuestión es qué porcentaje del **valor final** del auto representa el componente extranjero, para determinar si el auto conserva la etiqueta de industria nacional.

Importante

El criterio no es la **cantidad de piezas** sino el **valor del producto**. Un auto tiene un solo motor y cuatro vidrios o cuatro neumáticos, pero lo relevante es cuánto valor aporta el componente extranjero.

2.2. Caso práctico: el conflicto de las bicicletas entre Argentina y Uruguay

Este es uno de los conflictos más relevantes del MERCOSUR en relación con el principio de origen.

Ejemplo: Conflicto de las bicicletas (Argentina vs. Uruguay)

Argentina tenía una gran industria nacional de elaboración de bicicletas. Uruguay comenzó a importar piezas separadas, desde China u otros países, y las ensamblaba localmente. El valor de las piezas sumadas era de 10.000 unidades, pero la bicicleta armada, pintada y funcionando valía 50.000 o 70.000, de modo que el valor agregado por Uruguay era muy superior al valor de la importación. Por ello, según la norma, no se estaría vulnerando el principio de industria nacional. Argentina argumentaba que Uruguay traía todas las piezas del exterior y solo las armaba. Uruguay se defendía sosteniendo que la norma fija el porcentaje sobre el valor agregado al producto, no sobre el valor de las piezas.

El resultado fue que Uruguay vendía bicicletas a Argentina sin aranceles y más baratas que las de producción nacional, lo que afectó a la industria argentina del sector.

Resolución: se inició un proceso de **arbitraje** ante el MERCOSUR. Uruguay se amparaba en la norma vigente y el caso se resolvió mediante acuerdo.

Lección conceptual. Estas cuestiones, que pueden parecer menores, se vinculan con el libre tránsito de mercaderías: las condiciones en que se produce ese tránsito importan porque el levantamiento de las barreras puede hacer quebrar la economía en un determinado rubro o ámbito. Toda esta normativa tiende a establecer los aranceles de circulación intrazona, que en teoría deben disminuir progresivamente hasta llegar a cero entre los Estados parte.

2.3. Unión aduanera

Una aduana se ocupa de las importaciones y exportaciones. En la zona de libre comercio el análisis se centraba en el ámbito intrazona; en la unión aduanera se incluyen además las importaciones y exportaciones con **terceros países**, y se establecen los aranceles que se cobrarán.

Definición: Unión aduanera

Nivel que supera la zona de libre comercio al establecer un **Arancel Externo Común (AEC)**: todos los Estados miembros cobran la misma tasa arancelaria a los productos provenientes de terceros países (no miembros).

Ejemplo: cuando se traen las piezas de la bicicleta desde China, se cobra la tasa que fija el MERCOSUR, y todos los miembros cobran la misma.

Consecuencia: si todos cobran lo mismo al exterior y el arancel intrazona es cero, la disparidad competitiva entre los Estados miembros ya no estará en los

aranceles sino en los costos productivos internos (salarios, impuestos nacionales, eficiencia productiva).

2.3.1. Necesidad de un órgano específico

En la unión aduanera se requiere una estructura institucional más compleja. Existen dos posturas entre los autores:

- Algunos sostienen que en este nivel se necesita un **órgano concreto, específico y totalmente independiente**: no una reunión de representantes de distintos países, sino una aduana del MERCOSUR que no dependa de las directrices ni de las influencias de ningún Estado en particular.
- Otros consideran que basta con una **oficina de aduana MERCOSUR** dentro de la aduana, sin necesidad de un edificio propio, siempre que cuente con una estructura que funcione independientemente de la aduana nacional.

2.3.2. Diferencias entre zona de libre comercio y unión aduanera

Característica	Zona de libre comercio	Unión aduanera
Arancel intrazona	Cero (objetivo)	Cero (objetivo)
Arancel a terceros países	Cada Estado lo fija libremente	AEC: todos cobran lo mismo
Estructura institucional	Órgano negociador común	Órgano más independiente (aduanas)

Cuadro 2.1: Zona de libre comercio y unión aduanera.

2.3.3. Evolución histórica: ALALC y ALADI

En la época de la ALALC, el tratamiento del comportamiento frente a terceros países se dejaba para después de lograr el arancel cero intrazona. La ALADI, en cambio, partió de la necesidad de establecer una zona de libre comercio y, al mismo tiempo, un proyecto arancelario respecto de los terceros países.

Se advirtió que ambos caminos deben recorrerse al mismo tiempo, porque no es posible estabilizar el mercado interno y la economía si no se sale de las crisis económicas.

2.3.4. Estado actual del MERCOSUR: integración incompleta

Al crearse, el MERCOSUR adopta determinadas formas: una zona de libre comercio y una unión fronteriza.

Importante

El MERCOSUR es definido como una **zona de libre comercio incompleta** y una **unión aduanera incompleta**, porque:

- no se llegó al arancel cero intrazona en la totalidad de los productos;
- no se logró establecer el AEC para la totalidad de los bienes.

Faltan por cubrir áreas y aspectos en ambos niveles.

2.4. Cuadro Cornell: zona de libre comercio y unión aduanera

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es una zona de libre comercio?	Es un espacio de integración económica cuyo objetivo es el libre comercio de mercaderías o bienes entre los Estados integrantes, logrando un arancel intrazona igual a cero mediante reducciones progresivas.
¿Por qué no se puede llegar al arancel cero de inmediato?	Porque afecta la balanza económica presupuestaria de cada Estado. Se necesita un organismo que negocie, evalúe los efectos y actualice periódicamente la tabla de aranceles (en el MERCOSUR, aproximadamente cada tres meses).
¿Qué es un producto originario del área?	Es aquel que cumple con el porcentaje de valor nacional exigido por la normativa del bloque. No se mide en cantidad de piezas sino en el porcentaje del valor final que representa el componente extranjero. Se establece producto por producto.
¿Qué fue el conflicto de las bicicletas?	Uruguay importaba piezas de bicicleta desde China u otros países, las ensamblaba y las vendía a Argentina sin aranceles, más baratas que la producción nacional. Argentina lo cuestionó; Uruguay se amparó en que el valor agregado superaba el umbral legal. Se inició un arbitraje ante el MERCOSUR y el caso se resolvió mediante acuerdo.
¿Qué es el Arancel Externo Común (AEC)?	Es la tasa arancelaria única que todos los Estados miembros de una unión aduanera cobran a los productos provenientes de terceros países. Elimina las diferencias de trato frente al mercado exterior; la disparidad competitiva pasa a estar en los costos productivos internos.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿En qué se diferencian la zona de libre comercio y la unión aduanera?	En ambas el objetivo intrazona es el arancel cero. En la zona de libre comercio cada Estado fija libremente el arancel a terceros países; en la unión aduanera todos cobran el mismo (AEC). La unión aduanera requiere además una estructura institucional más independiente (aduana).
¿Por qué el MERCOSUR es “incompleto”?	Porque no se alcanzó el arancel intrazona cero en todos los productos ni el AEC para la totalidad de los bienes. Hay acuerdo en algunos rubros pero no en los que afectan seriamente la economía de algún Estado miembro.
Resumen: La zona de libre comercio busca el arancel intrazona cero mediante reducciones progresivas y exige que los bienes sean originarios del área, criterio que se mide por el valor y no por la cantidad de piezas. La unión aduanera agrega el Arancel Externo Común frente a terceros países y una estructura institucional más independiente. El MERCOSUR es una zona de libre comercio y una unión aduanera incompletas.	

Capítulo 3

Mercado común

3.1. Concepto y factores de producción

Al ascender en la escala se llega al mercado común. Ya no se trata solamente de la parte comercial: se habla de **economía de mercado**.

Definición: Mercado común

Un mercado común aspira a la **libre circulación de los cuatro factores de producción económica**:

1. **Mercaderías o bienes**: cosas susceptibles de apreciación económica que se pueden comprar o vender.
2. **Personas**: en su faz laboral (el factor trabajo).
3. **Servicios**: incluidos los servicios profesionales y los turísticos.
4. **Capitales**: inversiones de los socios y de terceros países.

3.2. Libre circulación de mercaderías

Un mercado común aspira a la libre circulación de mercaderías, es decir, a que circulen sin adicionarles impuestos, aranceles, retenciones ni otras cargas.

Es **mercadería** aquello que puede comprarse o venderse, esto es, lo que es susceptible de apreciación económica.

Ejemplo: El Obelisco

El Obelisco no sería parte de una norma del MERCOSUR porque no está en el comercio.

3.3. Libre circulación de personas (factor trabajo)

La persona interesa al mercado común en tanto factor de producción, en su faz laboral. En un mercado común no se regula, por ejemplo, el matrimonio, porque no incide en la producción en un mercado. Lo que se regula respecto de la persona no es si es capaz o incapaz, sino si tiene **aptitud o capacidad legal para trabajar**.

Nota

Protocolo de Tucumán. Regula específicamente el libre tránsito laboral en el MERCOSUR. A diferencia de la Unión Europea, que habla del libre tránsito de personas en sentido amplio, en el MERCOSUR el enfoque es exclusivamente laboral.

Para que el libre tránsito laboral sea efectivo deben regularse, entre otras, las siguientes cuestiones:

- La norma de cada país no puede **discriminar** entre trabajadores de nacionalidad paraguaya, uruguaya, brasileña u otra, dado que existe libertad de tránsito. Se vinculan a esta cuestión, por ejemplo, los convenios jubilatorios.
- No basta con establecer la igualdad de trato: es necesario definir qué se considera **salario** y qué tipo de actividad se considera **trabajo**. El protocolo se refiere al trabajo en relación de dependencia.
- Es necesario **calificar**, término propio del Derecho Internacional: definir qué se entiende por trabajador y qué aspectos de esa persona pueden regularse dentro del espacio de integración.

3.3.1. Documentación para el libre tránsito: el documento MERCOSUR

Para facilitar el libre tránsito puede establecerse un documento que garantice la identidad en igualdad de condiciones, como el Documento MERCOSUR República Argentina. Este documento habilita el libre tránsito entre Estados: no se necesitaría pasaporte para ir a Brasil o a Uruguay, porque la persona sería ciudadana mercosureña.

3.4. Libre circulación de servicios

3.4.1. Reválida de títulos profesionales

Dentro de los servicios se encuentran los servicios profesionales, lo que plantea todas las cuestiones vinculadas a la **reválida de títulos**: el reconocimiento de un título obtenido en una universidad de otro Estado, si el profesional puede o no ejercer y hasta qué punto.

Importante

Hasta el momento, en el MERCOSUR la reválida y el reconocimiento de títulos profesionales tienen efecto **únicamente académico**. Un profesional de otro Estado miembro puede venir a dar un posgrado y cobrar honorarios, pero no ejercer libremente la profesión.

Esta solución tiene su lógica: en medicina, por ejemplo, el cuerpo humano es el mismo en cualquier país, pero la cuestión es la **capacitación**. Además, existen diferencias entre universidades: la carrera de arquitectura en un país con actividad sísmica enfocará contenidos distintos que en un país sin esa realidad.

Ejemplo: Modelo de la Unión Europea

Cuando la Unión Europea abordó la libre circulación de servicios y la reválida de títulos, lo resolvió exigiendo que, por ejemplo, abogados, arquitectos o ingenieros trabajaran durante determinada cantidad de años para un estudio. Todos los proyectos y trabajos debían estar firmados por un profesional de ese país, que garantizaba haber controlado el trabajo. Transcurridos esos años de ejercicio y práctica, se reconocía el derecho a ejercer la profesión en el país. Se mencionan aproximadamente seis años, como si se cursara nuevamente la carrera, pero trabajando bajo la guía y protección de un profesional recibido en el Estado. Así se hacía la reválida del título para el ejercicio profesional, y no solo con efecto académico.

3.5. Libre circulación de capitales e inversiones

El libre tránsito de capitales se relaciona con las inversiones, tanto de los socios como de terceros países.

Ejemplo: Impuesto país sobre la compra de reales

Ante la pregunta de si Argentina podía haber cobrado el impuesto país por la compra de reales brasileños, la respuesta es que no debería: no podría crearse un impuesto que limitara la libre circulación de capitales. Lo que sí puede exigirse es la declaración e imposición tributaria sobre ese capital.

Ejemplo: Sociedades offshore en Uruguay

Al estudiar sociedades en la parte general se plantea el tema de la sociedad offshore. Uruguay las tiene reguladas: su ley de sociedades permite constituir sociedades en Uruguay cuyo objeto no se desarrolla en el territorio uruguayo. Están especialmente reguladas y con beneficios.

3.6. Servicios turísticos y derechos del consumidor

Para regular los servicios turísticos con libre tránsito de personas se necesita garantizar la **igualdad de trato** y el libre tránsito de las personas. El turismo de los propios nacionales solo traslada el dinero de un lugar a otro sin generar nuevos ingresos; para generar nuevos ingresos es necesario que el dinero provenga de otro país.

3.6.1. Derechos del consumidor: un desafío pendiente

Hasta el momento no se logró una normativa unificada de defensa del consumidor en el MERCOSUR:

- La idea era tomar la ley más desarrollada de cada Estado y elevar los estándares.
- Brasil tiene un Código de Defensa del Consumidor muy completo y se niega a bajar sus estándares.
- Paraguay no puede garantizar el mismo nivel de derechos que Brasil exige.

Brasil rechaza establecer criterios más generales que bajen el nivel de protección, porque permitir el ingreso de productos de Paraguay con otro nivel de calidad y otro criterio de producción implicaría reducir los derechos de sus propios ciudadanos.

3.7. Cuadro Cornell: mercado común

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuáles son los cuatro factores de un mercado común?	1) Mercaderías (bienes en el comercio), 2) Personas (en su faz laboral), 3) Servicios (incluidos profesionales y turísticos), 4) Capitales (inversiones internas y de terceros países).
¿Qué se entiende por mercadería?	Todo aquello que se puede comprar o vender, susceptible de apreciación económica. Lo que no está en el comercio (como el Obelisco) queda fuera de la norma.
¿Qué aspecto de la persona regula el mercado común?	La persona como factor de producción, en su faz laboral: su aptitud o capacidad legal para trabajar. No se regulan cuestiones como el matrimonio ni la capacidad o incapacidad en general.
¿Qué regula el Protocolo de Tucumán?	Regula el libre tránsito laboral en el MERCOSUR. A diferencia de la Unión Europea, el enfoque es exclusivamente el aspecto laboral: la persona como factor de producción en relación de dependencia.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuál es el estado actual de la reválida de títulos en el MERCOSUR?	Solo tiene efecto académico. Un profesional de otro Estado puede dar conferencias o posgrados pero no ejercer libremente su profesión. La Unión Europea resolvió esto exigiendo años de práctica supervisada por un profesional local.
¿Por qué Argentina no podía cobrar el impuesto país en la compra de reales?	Porque el libre tránsito de capitales impide crear impuestos que limiten la circulación de dinero entre Estados miembros. Lo que sí se puede exigir es la declaración e imposición tributaria sobre ese capital.
¿Por qué Brasil bloquea la norma de consumo del MERCOSUR?	Porque tiene un Código de Defensa del Consumidor muy avanzado. Aceptar un estándar más bajo implicaría bajar los derechos de sus propios ciudadanos al permitir el ingreso de productos con menores exigencias de calidad.
Resumen: El mercado común aspira a la libre circulación de cuatro factores de producción: mercaderías, personas en su faz laboral, servicios y capitales. En el MERCOSUR el libre tránsito de personas es exclusivamente laboral (Protocolo de Tucumán), la reválida de títulos tiene solo efecto académico, la libre circulación de capitales impide crear impuestos que la limiten, y la normativa unificada de consumo no se logró por la negativa de Brasil a bajar sus estándares.	

Capítulo 4

Comunidad económica y unión económica

4.1. Comunidad económica

En la comunidad económica no se habla solamente del mercado y de los factores de producción, sino de la economía en general.

Definición: Comunidad económica

Añade al mercado común la integración económica plena, incluyendo:

- **moneda única**, con banco central supranacional;
- **política financiera común** (tasas de interés, reservas, emisión monetaria);
- aspectos no solo comerciales sino también económicos y financieros de amplio alcance.

4.1.1. La moneda única

Una moneda única requiere que varios países usen la misma moneda, pero además exige definir quién le da el valor, cuántas monedas se imprimen y quién decide. No se trata de reunir las reservas en un solo lugar: se exige a cada Estado que mantenga determinada reserva y que responda con determinados montos. Cada país conserva su propio banco central, que emite la moneda; pero el Banco Central Europeo determina cuánta moneda se emite, qué valor tendrá y qué tasa de interés puede cobrarse a nivel económico.

Importante

El Banco Central Europeo es un ejemplo de institución supranacional que:

- establece los parámetros de emisión monetaria para cada Estado miembro;
- exige a cada Estado mantener determinado nivel de reservas;
- fija tasas de interés mínimas y máximas para los préstamos;

- puede sancionar a un Estado que emita moneda de más, afectando el valor del euro (imprimir de más desvaloriza el euro a nivel general).

4.1.2. La propuesta de dolarizar el MERCOSUR

En el debate académico se planteó la propuesta de dolarizar el MERCOSUR. Se objeta que no es posible estabilizar, como moneda de un espacio de integración, una moneda cuyo valor no se maneja. El valor de la moneda propia lo establece cada Estado, y cuando hay devaluación es porque el valor no responde a lo que realmente puede comprarse e intercambiarse.

En una moneda única, la moneda debe valer lo mismo para todos los Estados miembros; no puede ocurrir que el peso argentino, el real y el peso uruguayo valgan cada uno algo distinto. El MERCOSUR no está en esa instancia y, según las notas, no llegará a ella: si no se puede manejar el valor de la propia moneda, no puede pretenderse manejar el de todas.

4.2. Unión económica y la Unión Europea

La denominación actual de este nivel es **unión económica**. Se trató de un cambio terminológico: ya no se trata de una economía en común, sino de una sola entidad; se habla de Europa como una totalidad.

Nota

En el Tratado de Lisboa, la Unión Europea regula aspectos que van más allá de los factores de producción: derecho al ambiente sano, derecho al medio ambiente, protección a la ancianidad y derecho a morir dignamente. Ya no se considera a la persona solo desde una perspectiva productiva sino desde la perspectiva de los derechos humanos.

La Unión Europea avanzó a pasos agigantados sobre una base sólida. Se ilustra con una metáfora: al construir una casa, se hace la base y se espera como mínimo una semana antes de levantar, porque debe cimentarse y solidificarse; si se colocan ladrillos cuando la base aún no está seca, estos fallan. Es necesario, entonces, contar con una base muy concreta y sólida para avanzar.

4.2.1. Proporcionalidad entre integración y complejidad institucional

Importante

Existe una relación **directamente proporcional** con el grado de compenetración del área de integración. A mayor compromiso y profundidad del área de integración:

- mayor cantidad y complejidad de órganos institucionales;

- mayor complejidad del derecho que rige en esa área;
- más funciones y facultades para esos órganos.

4.2.2. Sistemas de votación en las instituciones de integración

Si todos los países debieran ponerse de acuerdo en cada decisión, por ejemplo sobre el valor de la moneda, no se lograría consenso. Por ello algunas decisiones se toman por **mayoría**, mientras que, una vez establecido determinado marco, ciertas cuestiones (impositivas y otras) se resuelven por **unanimidad**, **consenso**, **mayorías especiales** o **doble mayoría**.

4.2.3. Otras experiencias de integración

La **Comunidad Andina** también cuenta con órganos supranacionales. Aunque no alcanza la perfección ni la complejidad de la Unión Europea, ya se encuentra dentro de un ámbito de comunidad económica, es decir, tiene órganos con carácter supranacional.

4.3. Cuadro Cornell: comunidad económica y unión económica

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué diferencia al mercado común de la comunidad económica?	La comunidad económica incorpora, además de los cuatro factores, una moneda única y una política financiera común (banco central supranacional, regulación de emisión, tasas de interés). Es el caso de la Unión Europea con el Banco Central Europeo.
¿Qué se necesita para tener una moneda única?	Que varios países usen la misma moneda y que se defina quién le da el valor, cuánta moneda se emite y quién decide. Cada Estado debe mantener determinada reserva; cada país conserva su banco central, pero un órgano supranacional determina la emisión, el valor y las tasas de interés.
¿Cómo funciona el Banco Central Europeo?	Es un órgano supranacional que establece los parámetros de emisión de cada Estado, exige reservas, fija tasas de interés mínimas y máximas y puede sancionar a un Estado que emita moneda de más, porque eso desvaloriza el euro a nivel general.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Por qué no es viable dolarizar el MERCOSUR?	Porque una moneda de un espacio de integración debe valer lo mismo para todos los miembros y su valor debe poder manejarse; si no se maneja el valor de la propia moneda, no puede pretenderse manejar el de una moneda ajena.
¿Qué es la unión económica y qué regula la Unión Europea en el Tratado de Lisboa?	Es la denominación actual del nivel de integración plena; se trata de una sola entidad, no solo de una economía en común. El Tratado de Lisboa regula también aspectos como el ambiente sano, la protección a la ancianidad y el derecho a morir dignamente: la persona se considera desde los derechos humanos y no solo desde lo productivo.
¿Cuál es la relación entre integración y complejidad institucional?	Es directamente proporcional: a mayor profundidad del área de integración, mayor cantidad y complejidad de órganos institucionales, mayor complejidad del derecho aplicable y más funciones y facultades para los órganos.
¿Cómo se toman las decisiones en los órganos de integración?	Por mayoría en algunos casos; y, una vez establecido el marco, ciertas cuestiones se resuelven por unanimidad, consenso, mayorías especiales o doble mayoría.
Resumen: La comunidad económica agrega al mercado común una moneda única y una política financiera común, con instituciones supranacionales como el Banco Central Europeo. La unión económica, denominación actual del nivel de integración plena, incorpora la perspectiva de los derechos humanos. A mayor profundidad de la integración, mayor complejidad institucional y jurídica. La dolarización del MERCOSUR se descarta porque la moneda debe valer lo mismo para todos los miembros y su valor debe poder manejarse.	

Capítulo 5

Cuadro comparativo de los niveles de integración y repaso general

5.1. Cuadro comparativo general

Nivel	Arancel intrazona	AEC	Libre circulación de factores	Política económica común
Zona franca	No aplica	No	No	No
Unión fronteriza	Reducido	No	No	No
Zona de libre comercio	Cero (objetivo)	No	Mercaderías	No
Unión aduanera	Cero (objetivo)	Sí	Mercaderías	Arancel externo común
Mercado común	Cero	Sí	Mercaderías, personas, servicios, capitales	Parcial
Comunidad económica	Cero	Sí	Todos los factores	Moneda única, banco central
Unión económica	Cero	Sí	Todos los factores y derechos humanos	Política común plena

Cuadro 5.1: Niveles de integración económica.

5.2. Cuadro Cornell: repaso general

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cómo se ordenan los niveles de integración y qué agrega cada uno?	Zona franca (decisión unilateral, sin integración); unión fronteriza (primer nivel de integración bilateral o multilateral); zona de libre comercio (libre circulación de mercaderías, arancel intrazona cero); unión aduanera (agrega el AEC); mercado común (libre circulación de cuatro factores); comunidad económica (moneda única y política financiera común); unión económica (integración plena, con derechos humanos).
¿En qué estado se encuentra hoy el MERCOSUR?	Es una zona de libre comercio y una unión aduanera incompletas: no se alcanzó el arancel cero intrazona ni el AEC en todos los productos, y persisten problemas pendientes como la reválida de títulos, los derechos del consumidor y la circulación de capitales.
¿Cuál es el principio rector del proceso de integración?	A mayor integración, mayor complejidad institucional y jurídica.

Resumen: Se desarrollan los distintos estadios del proceso de integración económica, mostrando que cada nivel (zona franca, unión fronteriza, zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, comunidad económica y unión económica) representa un grado mayor de compromiso entre los Estados y, por ende, una mayor complejidad institucional y normativa. El eje analítico central es el MERCOSUR, actualmente clasificado como una zona de libre comercio y una unión aduanera incompletas, dado que no se alcanzó el arancel intrazona cero ni el Arancel Externo Común en la totalidad de los productos. El caso de las bicicletas ilustra la complejidad práctica del principio de origen: la determinación de qué porcentaje del valor final de un bien puede ser extranjero sin que pierda su calificación de “industria nacional”. El mercado común agrega la libre circulación de los cuatro factores de producción, con problemas concretos pendientes de resolución en el MERCOSUR, como la reválida de títulos profesionales, los derechos del consumidor y la circulación de capitales. La comunidad económica, materializada en la Unión Europea, va más allá al incorporar moneda única, banco central supranacional y regulación de derechos que trascienden la dimensión meramente económica. El principio rector es que a mayor integración, mayor complejidad institucional y jurídica.